



MENTORIA TITÃ

RETA FINAL | POLÍCIA PENAL
RN 2026

DIREITOS HUMANOS | AULA RÁPIDA 95+

DH 03

REGRAS DE MANDELA + BANGKOK

PADRÕES INTERNACIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL

Dignidade, saúde, disciplina, isolamento, força, revistas, vínculos familiares, maternidade, gênero e alternativas ao encarceramento - só o que merece tempo na reta final.

75 questões mapeadas

28 questões reais

47 autorais estilo Avalia

BLACK x RED x GOLD

Regra + pegadinha + exemplo + revisão

MENTORIA TITÃ



COMO A PROVA ENXERGA MANDELA E BANGKOK

Não é aula para decorar 122 regras. É aula para dominar os núcleos que se repetem.

75

questões do banco DH RF 03

28

reais aderentes

47

autorais estilo Avalia

2

instrumentos centrais

RADAR DE COBRANÇA

ALTÍSSIMA

dignidade, igualdade material, saúde, disciplina, isolamento, uso da força e separação de presos.

ALTA

revistas, contato familiar/jurídico, registros, pessoal penitenciário e trabalho.

BANGKOK

saúde da mulher, maternidade, crianças, gênero, visitas, revista e alternativas ao cárcere.

REGRAS DE MANDELA

- Padrões mínimos para tratamento de **pessoas presas**.
- Foco geral: dignidade, segurança, saúde, disciplina e reintegração.

REGRAS DE BANGKOK

- Padrões específicos para **mulheres presas e medidas não privativas**.
- Complementam Mandela com perspectiva de gênero e cuidado.

NATUREZA: o banco cobra que Mandela e Bangkok são padrões internacionais da ONU de **soft law**; não são tratados internacionais obrigatórios no mesmo sentido de uma convenção.

Regra Titã: se um detalhe aparece uma vez e não ajuda a resolver os núcleos acima, ele não vira página inteira.



MANDELA: PRINCÍPIOS QUE ORGANIZAM TODO O RESTO

Se a alternativa contrariar estes princípios, normalmente ela já nasce errada.

REGRA 1 - NÚCLEO DURO

Toda pessoa presa deve ser tratada com respeito à **dignidade e ao valor inerentes ao ser humano**, protegida contra tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

IGUALDADE MATERIAL

Medidas especiais para necessidades individuais de pessoas vulneráveis, inclusive com deficiência, **não são discriminação indevida**.

SEM SOFRIMENTO EXTRA

A prisão já restringe liberdade. A execução não deve aumentar o sofrimento além do necessário.

REINTEGRAÇÃO

Proteção da sociedade e redução da reincidência por reintegração social, não sofrimento punitivo adicional.

APROXIMAR A VIDA PRISIONAL DA VIDA LIVRE

As condições legítimas do cárcere devem reduzir diferenças desnecessárias em relação à vida em liberdade, preservando responsabilidade pessoal e respeito próprio.

PEGADINHAS: “tratamento idêntico para todos” pode ser errado; igualdade material admite adaptações. E “punir de modo justo e proporcional” não é apresentado como objetivo prioritário do tratamento penitenciário nas Regras de Mandela.

EXEMPLO. Unidade adapta rotina e acessibilidade para preso com deficiência.

Compatível. É tratamento diferenciado para realizar igualdade, não privilégio.

INGRESSO, REGISTROS E SEPARAÇÃO

O começo da custódia tem vários detalhes simples que viram questão literal.

REGISTRO DO PRESO

- Informações relevantes desde a admissão.
- Inclui **inventário de bens pessoais**.
- Dados prisionais são confidenciais, com acesso a quem precise deles por responsabilidade profissional.

SEPARAÇÃO DE CATEGORIAS

- Sexo e idade.
- Antecedentes.
- Razões da detenção.
- Necessidades de tratamento.
- **Provisórios separados de condenados.**

CONDIÇÕES MATERIAIS QUE O BANCO COBROU

PONTO	REGRA DE PROVA
Dormitório coletivo	Seleção cuidadosa de pessoas aptas a compartilhar o espaço + supervisão adequada.
Iluminação	Luz artificial suficiente para leitura sem prejudicar a visão.
Água	Água potável disponível quando houver necessidade; não serve como instrumento disciplinar.
Exercício	Quem não trabalha ao ar livre deve ter, em regra, ao menos 1 hora diária de exercício adequado ao ar livre.

PROVISÓRIO ≠ CONDENADO

situação jurídica da detenção também é critério de separação



SAÚDE: UM DOS MAIORES NÚCLEOS DA AULA

A saúde prisional não é favor: é responsabilidade estatal e deve seguir padrão equivalente ao comunitário.

EQUIVALÊNCIA DE CUIDADO

As pessoas presas devem ter acesso aos serviços de saúde necessários, de forma gratuita quando exigida, em padrão equivalente ao disponível na comunidade e com continuidade do cuidado.

TRIAGEM NO INGRESSO

- necessidades de tratamento;
- risco de suicídio/automutilação;
- sinais de maus-tratos ou tortura;
- condições que afetem saúde e segurança.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Se a unidade não puder oferecer o cuidado necessário, deve haver acesso rápido e, quando preciso, **transferência para estabelecimento especializado ou hospital civil**.

SAÚDE NÃO É BRAÇO DISCIPLINAR

Profissionais de saúde exercem função clínica. Ao identificar efeitos prejudiciais de sanção, devem comunicar **sem demora** à direção. Sinais de tortura devem ser documentados e comunicados à autoridade competente, com salvaguardas contra retaliação.

PEGADINHA: preso não julgado pode, em certas condições, consultar médico ou dentista próprio, mas o fato de estar sob custódia **não transfere automaticamente ao Estado** o custo desse atendimento particular.

EXEMPLO. Unidade não dispõe de especialista e o preso precisa de atendimento complexo.

Não se espera "até melhorar": deve-se garantir encaminhamento adequado.

DISCIPLINA E ISOLAMENTO

Legalidade + proporcionalidade + devido processo. Depois, memorize 22 horas e 15 dias.

DISCIPLINA: QUATRO PILARES

PRÉVIA DEFINIÇÃO

Infração e sanção devem estar previstas.

DEFESA

Apuração com garantias procedimentais.

PROPORÇÃO

Resposta compatível com a falta.

SEM BIS IN IDEM

Não punir duas vezes pelo mesmo fato.

PRÁTICAS INCOMPATÍVEIS

- redução de **alimentos ou água** como sanção;
- trabalho usado como punição disciplinar;
- isolamento **indefinido** ou **prolongado**;
- mecanismos de mediação tratados como punição.

ISOLAMENTO = 22H+ / DIA SEM CONTATO HUMANO SIGNIFICATIVO

PROLONGADO = MAIS DE 15 DIAS CONSECUTIVOS

MEDIAÇÃO

Prevenção de conflitos, mediação e mecanismos alternativos podem ser usados para **evitar infrações e resolver controvérsias**. Não são modalidades de sanção.

ATALHO DE PROVA: "isolamento por 15 dias" não é automaticamente o mesmo que isolamento prolongado; a definição cobra período que **excede** 15 dias consecutivos.



FORÇA, CONTENÇÃO E REVISTAS

Segurança é legítima, mas deve ser necessária, proporcional e menos invasiva.

USO DA FORÇA

Pode ocorrer em hipóteses justificadas, como **legítima defesa, tentativa de fuga ou resistência**, e somente no grau necessário diante da situação.

CONTENÇÃO

- Correntes e ferros não devem ser utilizados.
- Outros instrumentos: somente em hipóteses restritas.
- Tempo estritamente necessário.
- Escolha do método menos invasivo eficaz.

REVISTAS

- Dignidade e privacidade.
- Legalidade e proporcionalidade.
- Priorizar alternativas menos invasivas.
- Procedimentos invasivos exigem salvaguardas.

EXEMPLO. Preso tenta fugir e servidor usa força apenas para impedir a fuga, cessando quando controlada a situação.

Compatível. A força não pode continuar como castigo.

PEGADINHA: gravidade do crime pelo qual a pessoa foi condenada não autoriza, por si só, nível maior de força ou contenção em qualquer situação.

IDEIA-CHAVE: segurança não elimina dignidade. Quase todas as alternativas erradas ampliam a força ou a revista para além do necessário.



CONTATO EXTERNO, RECLAMAÇÕES E FISCALIZAÇÃO

O cárcere não rompe automaticamente vínculos jurídicos, familiares, religiosos ou patrimoniais.

CONTATOS

- Contato regular com **família e amigos**.
- Comunicação com advogado/prestador de assistência jurídica de forma **confidencial**.
- Correspondência pode sofrer controles legítimos; sigilo não é absoluto.
- Assistência e prática religiosa não podem ser proibidas só porque o Estado é laico.

RECLAMAÇÕES

- Canal efetivo de petição/reclamação.
- Análise sem demora indevida.
- Proteção contra intimidação ou retaliação.
- Confidencialidade quando necessária.

INSPEÇÕES

As Regras preveem **inspeções internas/administrativas** e **inspeções externas por órgão independente**, com acesso a informações, visitas e possibilidade de entrevistar pessoas presas de forma reservada.

PESSOAL PENITENCIÁRIO

Seleção e formação devem valorizar integridade, humanidade e aptidão profissional, com treinamento inicial e continuado em direitos humanos, segurança, uso da força e necessidades específicas das pessoas presas.

PEGADINHA: “incomunicabilidade” não significa impedir conversa reservada com advogado nem autoriza extinguir todos os direitos patrimoniais do preso.



TRABALHO, PRESOS PROVISÓRIOS E ROTINA

Pouca teoria, mas três diferenças fáceis de virar ponto.

TRABALHO PRISIONAL

- Deve contribuir para **reintegração e aptidão laboral**.
- Não pode ter natureza afliitiva.
- Não admite escravidão, servidão ou exploração em benefício pessoal de servidor.
- Aptidão física e mental pode exigir avaliação por profissional de saúde qualificado antes de determinadas atividades.

CONDENADO

Regime de trabalho pode integrar o processo de reintegração conforme as regras aplicáveis.

PROVISÓRIO / NÃO JULGADO

Presumido inocente, separado de condenados e **não pode ser obrigado a trabalhar**.

ROTINA QUE TAMBÉM CAIU

Unidades não devem ser grandes a ponto de inviabilizar tratamento individualizado. O banco trouxe item dizendo que limitar população a 500 pode ser **compatível com essa orientação**, sem afirmar existir teto universal de 500 presos.

EXEMPLO. Administração usa trabalho obrigatório como sanção por falta grave.

Errado. Trabalho não é ferramenta afliitiva de disciplina.

Não superestude: remuneração e detalhes econômicos do trabalho aparecem menos do que dignidade, saúde e disciplina neste banco.



BANGKOK: O QUE MUDA QUANDO A PERSPECTIVA É DE GÊNERO

Bangkok não substitui Mandela. Ela adiciona respostas específicas às necessidades das mulheres.

PRINCÍPIO BÁSICO

Atender necessidades específicas de mulheres presas é forma de produzir **igualdade material** e não discriminação indevida.

ADMISSÃO

Considerar responsabilidades de cuidado e adotar providências para organização segura das crianças e contato familiar.

LOCAL DE CUSTÓDIA

Considerar proximidade da residência/local de reintegração, vínculos e responsabilidades familiares.

HIGIENE

Instalações adequadas, água suficiente e itens de higiene menstrual disponibilizados sem transformar necessidade básica em compra.

PERGUNTA-CHAVE DE BANGKOK

"A regra considera como o encarceramento afeta de maneira específica saúde, histórico de violência, maternidade, filhos, cuidado, discriminação e reintegração?" Se a resposta for não, a alternativa costuma estar incompleta.

PEGADINHA: igualdade formal ("mesmo tratamento para homens e mulheres em tudo") pode reproduzir desigualdade. Bangkok trabalha com necessidades específicas sem eliminar avaliação individual de segurança.



BANGKOK: SAÚDE DA MULHER

O maior bloco específico: triagem ampla, confidencialidade e cuidado sensível a trauma e gênero.

TRIAGEM DE SAÚDE NO INGRESSO

saúde reprodutiva

saúde mental

dependência de drogas

doenças transmissíveis

histórico de violência/abuso

VIOLÊNCIA / ABUSO

A mulher deve receber informação sobre possibilidade de buscar providências legais e acesso a apoio e aconselhamento, com respeito à sua decisão e segurança.

CONFIDENCIALIDADE

Informações clínicas, inclusive de **saúde reprodutiva**, seguem proteção de confidencialidade médica.

ATENDIMENTO SENSÍVEL AO GÊNERO

- Solicitação de profissional de saúde mulher: atender **na medida do possível**; se homem realizar exame, aplicar salvaguardas de dignidade.
- Saúde mental: programas individualizados, sensíveis a gênero e trauma.
- Dependência de drogas: programas especializados e adaptados às necessidades das mulheres.
- Suicídio/automutilação: estratégia preventiva com saúde mental e assistência social.

PEGADINHA: não condicione apoio psicológico à denúncia criminal nem transforme isolamento/contensão em resposta clínica padrão.



BANGKOK: PREVENÇÃO, CRIANÇAS E REVISTAS

Três pontos com excelente perfil de questão literal.

SAÚDE PREVENTIVA

- educação e prevenção de HIV e outras doenças;
- rastreamentos de saúde feminina em condições comparáveis às mulheres da comunidade;
- atenção preventiva não depende de "tempo mínimo de pena".

CRIANÇA QUE ACOMPANHA A MÃE

Também deve ter avaliação de saúde, preferencialmente por profissional especializado em saúde infantil, com atendimento adequado às suas necessidades.

REVISTAS EM MULHERES

Devem ser realizadas por **mulheres devidamente treinadas**, com respeito à dignidade. Devem ser desenvolvidos métodos alternativos para substituir revistas íntimas invasivas.

MANDELA

Revista: legalidade, proporcionalidade, privacidade e menos invasividade para presos e visitantes.

BANGKOK

Acrescenta proteção específica à revista de mulheres e substituição de métodos íntimos invasivos.

EXEMPLO. Unidade mantém revista íntima como método preferencial mesmo havendo alternativa tecnológica menos invasiva.

Incompatível com o sentido das Regras.

BANGKOK: DISCIPLINA, MATERNIDADE E CONTENÇÃO

Aqui estão algumas das pegadinhas mais fáceis de decorar.

PROTEÇÕES ESPECÍFICAS

SITUAÇÃO	REGRA DE PROVA
Isolamento disciplinar	Proteção específica para gestantes, mulheres com bebês e lactantes , nas hipóteses previstas por Bangkok.
Contato com filhos	Não deve ser suspenso como sanção disciplinar .
Trabalho de parto / parto / logo após	Vedado uso de instrumentos de contenção.

FILHO NÃO É SANÇÃO | PARTO NÃO É MOMENTO DE ALGEMA

dois atalhos que eliminam alternativa errada

VISITAS DE CRIANÇAS

O ambiente deve permitir experiência positiva e contato aberto, com atenção ao bem-estar da criança e incentivo a visitas mais prolongadas quando possível.

PEGADINHA: a proteção de gestantes e lactantes não torna a mulher "imune a qualquer disciplina". A regra limita sanções específicas incompatíveis com gravidez, amamentação e cuidado infantil.

EXEMPLO. Direção suspende visita dos filhos por 15 dias como castigo por falta disciplinar.

Errado. Vínculo familiar, especialmente com crianças, não deve ser instrumentalizado como sanção.



BANGKOK: CLASSIFICAÇÃO, PROGRAMAS E CRIANÇA

A prova tenta aplicar à mulher o mesmo instrumento pensado para homens sem qualquer ajuste.

AVALIAÇÃO DE RISCO SENSÍVEL AO GÊNERO

Considerar histórico de violência, responsabilidades de cuidado, saúde mental e risco efetivo, evitando **superestimar periculosidade** por instrumentos inadequados.

REGIME E PROGRAMAS

Devem ser suficientemente flexíveis para responder a gestantes, lactantes e mulheres com filhos, evitando que responsabilidades de cuidado as excluam de trabalho, educação e outras atividades relevantes.

PESSOAL

Capacitação inclui necessidades específicas das mulheres, direitos humanos, prevenção de discriminação e violência de gênero e, quando pertinente, saúde e desenvolvimento infantil.

GESTÃO, AMAMENTAÇÃO E CRIANÇA

- alimentação, ambiente e cuidados de saúde adequados para gestantes e lactantes;
- amamentação não deve ser desencorajada sem razão específica de saúde;
- decisões sobre permanência ou separação da criança devem priorizar o **melhor interesse da criança**;
- criança que permanece na unidade **não é pessoa presa**.

NÃO EXISTE: idade universal automática definida pela administração para retirar a criança da mãe. O banco trabalha com melhor interesse e avaliação individual.

ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO + MANDELA X BANGKOK

O fechamento de Bangkok é também fora do cárcere: respostas individualizadas e sensíveis ao gênero.

MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE

As Regras de Bangkok incentivam alternativas sensíveis ao gênero, considerando responsabilidades de cuidado, histórico de vitimização e possibilidade de reintegração, sem eliminar análise de gravidade, proporcionalidade e risco.

QUADRO DE COMPARAÇÃO

TEMA	MANDELA	BANGKOK
Quem protege	Pessoas presas em geral.	Mulheres presas/infratoras e suas necessidades específicas.
Saúde	Equivalência, triagem, especialidade, independência clínica.	Reprodução, trauma, violência, saúde mental, drogas, prevenção feminina.
Revista	Dignidade, proporcionalidade e menos invasividade.	Mulheres treinadas + alternativas à revista íntima invasiva.
Disciplina	Legalidade, proporcionalidade, limites ao isolamento.	Proteções especiais na gravidez/lactação e preservação de contato com filhos.
Família	Contato regular e assistência jurídica confidencial.	Cuidado, visitas infantis, maternidade e melhor interesse da criança.

MANDELA = PADRÃO GERAL | BANGKOK = COMPLEMENTO DE GÊNERO

uma não revoga a outra

Baixo retorno: não gaste reta final tentando decorar toda numeração de regras. Guarde números apenas quando viram pegadinha objetiva: **1 hora / 22 horas / mais de 15 dias.**

REVISÃO DE VÉSPERA + CHECKLIST 95+

Faça as 28 reais primeiro. Depois use as 47 autorais para testar literalidade e lacunas.

NÚMEROS E PALAVRAS-ÂNCORA

1 hora exercício ao ar livre 22h+ isolamento >15 dias isolamento prolongado provisório separado saúde equivalente força necessária
revista menos invasiva criança melhor interesse

TROCAS QUE DERRUBAM

ERRADO	CORRETO
Mandela/Bangkok = tratados obrigatórios	Padrões de soft law da ONU.
Igualdade = nunca diferenciar	Igualdade material admite medidas especiais.
Preso provisório pode trabalhar obrigatoriamente	Não; é presumido inocente e separado de condenado.
Mediação é sanção	É prevenção/resolução de conflitos.
Água/alimento podem ser reduzidos por disciplina	Não.
Isolamento prolongado = 15 dias	Excede 15 dias consecutivos.
Força após fuga pode continuar como castigo	Cessa quando deixa de ser necessária.
Contato com filho pode ser sanção para a mãe	Bangkok rejeita essa utilização.
Algema no parto se crime for grave	Vedada no trabalho de parto, parto e período imediatamente posterior.

CHECKLIST

- | | |
|--|--|
| ☐ Distingo Mandela x Bangkok? | ☐ Sei igualdade material? |
| ☐ Sei separação provisório x condenado? | ☐ Sei o núcleo da saúde? |
| ☐ Sei 22h e >15 dias? | ☐ Sei uso da força e contenção? |
| ☐ Sei revistas menos invasivas? | ☐ Sei advogado/família/religião? |
| ☐ Sei revista feminina? | ☐ Sei proteções de gestantes/lactantes? |
| ☐ Sei melhor interesse da criança? | ☐ Sei alternativas ao encarceramento? |

ROTA TITÃ: errou Mandela geral? páginas 3-9. Errou Bangkok saúde? páginas 10-12. Errou maternidade/família? páginas 13-14. Errou comparação ou alternativa ao cárcere? página 15.

Base desta aula: banco DH RF 03 - 75 questões, com 28 reais e 47 autorais elaboradas a partir das edições oficiais do CNJ indicadas no próprio banco.